

Flüchtling darf bleiben

Flüchtling darf bleiben

Frankfurter Rundschau

Samstag 10. Oktober 2015

Copyright 2015 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: HESSEN; S. F15

Length: 362 words

Highlight: Syrer Ayham Alshaabi wird nicht nach Ungarn abgeschoben

Body

Von Marie-Sophie Adeoso

Zwei Wochen nachdem die Frankfurter Rundschau über die drohende Abschiebung zweier junger Flüchtlinge nach Ungarn berichtet hatte, kann einer der beiden Syrer nun aufatmen. Wie Rechtsanwalt Malek Shaladi der FR mitteilte, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) den ablehnenden Asylbescheid für den 22-jährigen Ayham Alshaabi, der in Hattersheim wohnt, nachträglich aufgehoben.

"Ich bin jetzt sehr glücklich", sagt Alshaabi, der gerne sein in Syrien begonnenes Wirtschaftsstudium wieder aufnehmen würde. Er hatte Ungarn, wo er und der gemeinsam mit ihm aus der Türkei übers Mittelmeer geflohene Bahaa Sokia (23) rund zwei Tage lang inhaftiert waren, als "schlimmsten Ort" auf seiner Flucht bezeichnet und sich sehr vor der Abschiebung gefürchtet. Es sei nun damit zu rechnen, dass Alshaabi in Kürze als Asylberechtigter anerkannt werde und einen entsprechenden Aufenthaltstitel erhalte, erläutert Anwalt Shaladi. Auch im Fall Sokia sei das wohl nur "eine Frage der Zeit".

Dass den beiden Männern überhaupt die Abschiebung nach Ungarn drohte, hat mit der Dublin-III-Verordnung im europäischen Asylrecht zu tun. Das BAMF hatte ihre Asylanträge als "unzulässig" abgelehnt, weil sie über Ungarn in die Europäische Union eingereist waren. Damit ist Ungarn eigentlich für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig. Dublin III sei "geltendes Recht", hatte das BAMF der FR Ende September mitgeteilt, das gelte "gegebenenfalls" auch für Syrer. Eine anderslautende BAMF-Leitlinie aus dem August, wonach Dublin-Verfahren für Syrer auszusetzen seien, habe nur vorübergehend gegolten. In Ungarn seien nach wie vor "keine systemischen Mängel im Asylverfahren und den Aufenthaltsbedingungen" zu erkennen.

Mit seiner jetzigen Entscheidung im Fall Alshaabi beruft sich das BAMF aber doch wieder auf die Leitlinie: "Gemäß Leitentscheidung des Bundesamtes bezüglich Dublin-Verfahren syrischer Staatsbürger wird nunmehr das Selbsteintrittsrecht ausgeübt, die Zuständigkeit zur Durchführung des Asylverfahrens geht auf Deutschland über." Anwalt Shaladi freut das zwar - "ich würde mir aber eine klarere Linie des BAMF bei den Dublin-Verfahren wünschen".

Graphic

Ayham Alshaabi (r.) darf bleiben, Bahaa Sokia hofft. Alex KRaus

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); ABSCHIEBUNG (90%); POLITISCHES ASYL (90%); EINWANDERUNG (78%); EUROPÄISCHE UNION (78%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (78%)

Organization: EUROPEAN UNION (55%)

Geographic: HESSEN, DEUTSCHLAND (74%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (58%); SYRIEN (91%); EUROPA (73%); TÜRKEI (71%)

Load-Date: October 10, 2015